

أصول فقه

(غير حنفي)

الفرقة الأولى

تحت إشراف

دكتور/ عبد الله سعد

01141166984 - واتساب

01001376107 - واتساب

الفصل الأول

مبادئ علم أصول الفقه

المبحث الأول

نشأة علم أصول الفقه

-المطلب الأول:

ظهور القواعد الأصولية في عهد الرسول ﷺ:

كان مصدر التشريع منحصر في القرآن والسنة كلاهما وحي من الله ﷻ وعندما كان يُسأل عن مسألة انتظر نزول الوحي فإن تأخر اجتهد النبي ﷺ وحده.

مثال:

1. اجتهاده ﷺ في الإذن للمعتزين أن يتخلفوا عن القتال.

2. استشارته ﷺ في غزوة بدر لصحابته.

فكان النبي ﷺ يجتهد أحيانا حتى يعلم أصحابه كيفية الاجتهاد.

واجتهاد الصحابة في هذا الزمن مرجعه الوحي أيضا، لأنهم كانوا يجتهدون ثم يرجعون للنبي ﷺ بيّن لهم وجه الحكم فيما اجتهدوا فيه.

-فالاجتهاد ليس مصدرا للتشريع في عصرنا هذا.

-مثال اجتهاد الصحابة:

1. خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما، فصليا ثم وجدا الماء في وقت الصلاة فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، فأتيا الرسول ﷺ فذكرا ذلك، فقال للذي لم يعد (أصبت السنة وأجزأك صلاتك) وقال للآخر (لك الأجر مرتين).

-الوحي هو مصدر التشريع الوحيد في عصر النبوة.

-ففي عصر النبي ﷺ ما كانت هناك حاجة داعية للكلام في قواعد أصول الفقه.

-وشهد هذا العصر البذور الأولى لنشأة القواعد الأصولية حيث ظهرت في توجيهات النبي ﷺ وطريق بيانه للأحكام.

مثال:

1. قصة الرجل الذي ولدت زوجته غلاما أسود.

2. قوله للحسن (كخ كخ إنا آل محمد لا نأكل الصدقة).

-المطلب الثاني:

القواعد الأصولية في عصر الصحابة:

بعد وفاة النبي ﷺ انتقلت قيادة الأمة في أمور الدين والدنيا إلى الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة، فقد كانوا عارفين بأصول الفقه بطابعهم، فكانت ألسنتهم قوية وأذهانهم مستقيمة وفهمهم دقيق.

طريقة الصحابة في الفتيا والقضاء:

كانوا يلجأون مباشرة إلى الكتاب والسنة فإن لم يجدوا جمعوا الصحابة وشاورهم في الأمر، فإن اتفقوا صدر الحكم الجماعي، وإن اختلفوا أعادوا النظر، فإذا لم يوجد اتفاق أخذ برأي الأغلبية.

واجتهاد الصحابة كان بالمعنى الواسع، فنظروا في دلالة النصوص وقاسوا واستحسنوا، إلا أنهم كانوا يطلقون كلمة (الرأي) على ما سوي القرآن والسنة.

فكانوا على غلم بكثير من قواعد أصول الفقه، لكن ليس بأسمائها الاصطلاحية بل بمسمياتها ومفاهيمها.

مثال:

1. أفتي على رضي الله عنه أن عقوبة شارب الخمر ثمانون جلدة. فهذا تقرير لقاعدة سد الذرائع.
2. إدراك على رضي الله عنه دلالة الاقتران.
3. أفتي عمر رضي الله عنه في المعتدة تتزوج بغير مطلقها، بأنها تحرم على الزوج الثاني إن دخل بها حرمة مؤبدة.

-لماذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم، وقد ترك لهم الرسول ﷺ القرآن والسنة؟

1. أكثر النصوص ليست قطعية الدلالة، فتحتمل على عدة معاني.
- مثال قوله تعالى (ثلاثة قروء) ففهم أنها حيضة وفهم أنها طهر.
2. أن السنة لم تكون مدونة.
3. أن البيئات التي يعيشون فيها مختلفة والمصالح تتفاوت.

مثال:

- مسألة ضوال الإبل.
- تغيير فتوي الصحابة في زكاة الفطر.

-المطلب الثالث:

القواعد الأصولية في عصر التابعين:

ساروا على المنهج الذي كان يسير عليه الصحابة في الاجتهاد والفتوي. فقد لزم الكثير من التابعين الصحابة وأخذوا عنهم القرآن والسنة وحفظوا فتاويهم وأسرار التشريع وطرق استمداد الأحكام. فكان مصدر التشريع في هذا العصر القرآن والسنة والإجماع والاجتهاد بالقياس وأي طريقة أخرى من طرق الاستنباط. وقد اتسعت دائرة الاستنباط لما جد فيه من حوادث التي كثرت باتساع الفتوحات الإسلامية. -وقد كان اختلاف الأمصار له دخل كبير في اختلاف منهج أهل المدينة عن منهج أهل العراق. -وظهر في هذا العصر الاحتجاج برأي الصحابي.

-المطلب الرابع:

القواعد الأصولية في عصر تابعي التابعين والأئمة المجتهدين:

اختلف هذا العصر كثيرا عن العصور السابقة، حيث اتسعت الفتوحات الإسلامية، واختلط العرب بغيرهم، وضعفت اللغة العربية، مما أدى إلى الاشتباهاات والاحتمالات في فهم النصوص.

فبدأ المجتهدون إلى وضع قواعد وقوانين أساسا لاستنباط الأحكام الشرعية لينضبط الاجتهاد.

تدوين أصول الفقه وأسبابه:

-الامام الشافعي هو أول من كتب ودون في هذا العلم، فألف كتابه (الرسالة) في علم أصول الفقه.

أسباب تدوين الشافعي لأصول الفقه:

1. بُعد العهد بين عصر الشافعي والعصر النبوي.

2. جاء في عصر احتدم فيه النزاع في مصادر الفقه.

3. فساد لسان العرب بسبب اختلاط العرب بالعجم.

4. الاحتياج الشديد إلى القياس.

المطلب الخامس:**طرق التأليف في علم الأصول بعد الشافعي:**

ثلاث طرق: 1. المتكلمين. 2. الحنفية. 3. المتأخرين.

طريقة المتكلمين:	سميت بذلك: لأن أكثر الكاتبين فيها كانوا من علماء الكلام. عرفت بطريقة الشافعية لأنه أول من نهجها. يمكن أن يطلق عليها: الاتجاه النظري في دراسة القواعد الأصولية.
مميزاتها:	1. الموضوعية وعدم التعصب. 2. تحكيم الأصول في الفروع وليس العكس. 3. العناية بتحرير محل النزاع.
عيوبها:	اسرف الكاتبون على هذه الطريقة من القروض النظرية والمناحي الفلسفية والمنطقية.
بعض الكتب:	1. كتاب العمدة للقاضي عبد الجبار. 2. كتاب المعتمد لأبي حسن البصري. 3. كتاب البرهان للإمام الجويني. 4. كتاب المستقصى لأبي حامد الغزالي. 5. المحصول للإمام فخر الدين الرازي. 6. الإحكام في أصول الأحكام للإمام سيف الدين الأمدي.

طريقة الحنفية:	يطلق عليها الاتجاه التطبيقي في دراسة القواعد الأصولية. عرفت بطريقة الحنفية لأن فقهاء الحنفية هم الذين التزموا التأليف فيها. عرفت ب (طريقة الفقهاء) بسبب أنها نتاج كتابتهم.
طريقة وضعهم للقواعد الأصولية	-تقرير القواعد الأصولية على مقتضى ما نقل عن الأئمة من فروع فقهية. -السبب لفعلهم أن علماءهم لم يتركوا كتباً في الأصول يرجعون إليها، إنما وجدوا فروعا فقهية كثيرة.
بعض الكتب:	1. أصول الكرخي للإمام أبي الحسن الكرخي. 2. أصول الفقه للجصاص. 3. تأسيس النظر للإمام عبيد الله بن عمر الديلمي. 4. أصول السرخي للإمام أبي بكر محمد بن أحمد السرخي. 5. المنار للإمام عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي.

موضوعه: الأدلة السمعية الكلية الموصلة إلى الأحكام الشرعية العملية.

أما الأحكام: تذكر في الأصول استطرادا.

-المذهب الثاني:

موضوعه: الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة.

-المذهب الثالث: من الحنفية ورجحه الشوكاني

موضوعه: الأدلة والأحكام معا.

فائدة علم أصول الفقه:

1. للمجتهد: تعطية القدرة على استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية.

2. للمقلد: وقوفه على مدارك الأئمة ومستنداتهم في الأحكام التي استنبطوها.

3. للمقارن بين المذاهب: يمكنه من معرفة مناهج الأئمة في الاستنباط ومن عرض أدلة كل مذهب عرضا دقيقا وتحديد أوجه الخلاف والاتفاق ثم الترجيح.

-أصول الفقه من العلوم الضرورية لكل مجتهد وكل طالب علم.

ما يستمد منه علم أصول الفقه

-يستمد من: علم الكلام، وعلم العربية، والأحكام الشرعية.

1. علم الكلام: فهو علم التوحيد، وموضوعه إثبات وحدانية الله والرسول، فيصيح ما ينسب إليهم مصدرا تشريعا تستفاد منه الأحكام، ولأن أصول الفقه يعتمد على مبادئ كلامية.

2. علم العربية: لأن القرآن والسنة قد وردا بلغة العرب، فمن الضروري معرفة أساليبها والمقصود من جملها وعبارتها.

3. الأحكام الشرعية: لأنها هي مدلول أصول الفقه.

الفرق بين القواعد لأصولية والقواعد الفقهية:

القواعد الأصولية	القواعد الفقهية
1. هي الوسائل التي يتوصل بها المجتهد إلى استنباط الأحكام الشرعية.	1. الضوابط الكلية للفقه الذي توصل إليه المجتهد باستعماله القواعد الأصولية.
2. قواعد كلية تنطبق على جميع جزئياتها وموضوعاتها.	2. قواعد أغلبية ليست مطردة.

الفصل الثاني : الحكم الشرعي

المبحث الأول : (الحاكم)

-لا خلاف أن مصدر الأحكام الشرعية هو الله سبحانه.

-اشتهر في أصولهم (لا حكم إلا لله).

-ما نسب إلى المعتزلة أنهم يحكمون العقل قول غير دقيق.

قضية التحسين والتقييح العقلي:

-الحسن:

1. يطلق بمعنى مناسبة الفعل للطبع.

2. يطلق بمعنى صفة الكمال.

3. يطلق بمعنى كون الفعل، بحيث يستحق فاعله المدح.

-القبح:

يطلق بمعنى كون الفعل، بحيث يستحق صاحبه الذم.

-المعنى الثالث هو محل النزاع:

-الرأي الأول: الأشاعرة:

العقل لا يدرك حسن الأفعال وقبحها، بل الإدراك يكون بورود الشرع.

-الرأي الثاني: المعتزلة:

العقل يدرك حسن الأفعال وقبحها من غير توقف على الشرع.

فيرون أن الثواب والعقاب ملازم لصفة الحسن والقبح.

-الرأي الثالث: الماتريدية:

أن العقل يدرك حسن الأفعال وقبحها، ولكن لا يلزم من كون الفعل حسنا من حسب إدراك العقل أن يأمر به الشرع، ولا يلزم من كون الفعل قبيحا أن ينهي عنه الشرع، لأن العقول تختلف في تقدير الحسن والقبح في الأشياء.

-الراجح: الرأي الثالث، حيث يعد مسلکا وسطيا بين الرأيين الآخرين.

-عدة مسائل فقهية ظهر للعلماء بناءها على قضية التحسين والتقييح: (شكر المنعم، وإيمان الصبي، وحكم من لم يبلغه الدعوة)

-المسألة الأولى: شكر المنعم:

-المنعم: هو الله سبحانه.

-المذهب الأول: الأشاعرة ومتأخروا الماتريدية

شكر المنعم واجب بالشرع لا بالعقل

-المبحث الثاني:-

تعريف أصول الفقه:

-تعريف أصول الفقه باعتبار الإضافة:

- (أصول) لغة: جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره.

اصطلاحاً: 1. الدليل. 2. الراجح. 3. القاعدة المستمرة. 4. المقيس عليه. 5. المستصحب.

- المراد هنا هو المعنى الأول (الدليل).

- تعريف الفقه:

لغة: العلم بالشئ والفهم له، الفهم مطلقاً.

اصطلاحاً: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.

-معنى أصول الفقه اللقبى:

- تعريف البيضاوي (التعريف المختار):

معرفة دلائل الفقه إجمالاً، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد.

-الفرق بين الفقه وأصول الفقه:

أصول الفقه	الفقه
1. هي القواعد والأسس التي يسير عليها الفقيه عند استنباطه للحكم الشرعي من الدليل التفصيلي.	1. هو استنباط الحكم الشرعي من الدليل التفصيلي بواسطة القاعدة الأصولية.
2. يبحث في الأدلة الإجمالية، التي لا تتعلق بشئ معين، وتندرج تحتها أدلة جزئية.	2. يبحث في الأدلة التفصيلية، التي يدل كل دليل منها على حكم خاص.
3. موضوعه: الأدلة الكلية الإجمالية.	3. موضوعه: فعل المكلف من حيث ما ثبت له من الأحكام الشرعية.

-الفرق بين وظيفة الأصولي ووظيفة الفقيه:

الأصولي	الفقيه
يبحث في القواعد الكلية التي تعينه على استنباط الأحكام الجزئية من الدلالة التفصيلية.	يبحث عن الأحكام الشرعية العملية ويستخرجها، باستنباطها من الأدلة الشرعية التفصيلية.

- لا مانع من الجمع بين الوظيفتين.

-حكم تعلم أصول الفقه:

فرض عين:	في حق المجتهد المنوط به استنباط التشريع.
فرض كفاية:	في حق من يطلب العلم بصورة عامة.

-موضوع علم أصول الفقه:

اختلف الفقهاء على ثلاثة مذاهب:

- المذهب الأول: الجمهور

2.طريقة الحنفية	1.طريقة المتكلمين	
-فالنتيجة هي الحصول على حكم شرعي لكل حادثة جديدة تقع بين الناس.	-كلاهما يؤدي إلى الغاية، وهي استنباط الحكم الشرعي.	الاتفاق:
1.يخضعون الأصول للفروع. 2.لم يلتفتوا لذلك. 3.منهجهم: استخراج القواعد من الفروع الموجودة. 4.اختلافات موضوعية: مثل الاختلاف في التقسيم والتعريفات.	1.لا يخضعون الأصول للفروع. 2.التجريد بضرورة التركيز على التصورات العامة. 3.منهجهم: إيجاد القواعد أولاً ثم تطبيقها على الفروع. 4.اختلافات موضوعية: مثل الاختلاف في التقسيم والتعريفات.	الاختلاف:

3.طريقة المتأخرين:	جمعوا بين الطريقتين. يطلق عليها: الاتجاه النظري التطبيقي في دراسة القواعد الأصولية. لا يصح أن تعتبر منهجاً قائماً، فإنها مدرسة توفيقية.
بعض الكتب:	1.كتاب بديع النظام الجامع بين كتابي الزدوي والإحكام، للإمام ابن الساعاتي الحنفي. 2.كتاب تنقيح الفصول، للإمام عبيد الله بن مسعود. 3.كتاب جمع الجوامع للإمام تاج الدين السبكي. 4.كتاب التحرير لابن همام. 5.كتاب مسلم الثبوت لمحب الله بن عبد الشكور الهندي.

-الاتجاه المقاصدي في دراسة القواعد الأصولية:

يقوم على مراعاة حكمة التشريع وأهدافه ومقاصده.

-راند هذا الاتجاه: الإمام أبو إسحاق الشاطبي، كتابه (الموافقات).

-كتاب (الفروق) للإمام القرافي.

-مؤلفات موجزة في علم أصول الفقه:

1.إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، للشوكاني.

2.أصول الفقه للشيخ محمد الخضري.

3.علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف.

4.أصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة.

ثانياً: الحكم الوضعي:

هو الخطاب الوارد من الشارع يكون الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً أو صحيحاً أو فاسداً.
-سمي بهذا الاسم: لأن الشارع وضع الأسباب والشروط والموانع لآحكام تكليفية، وجوداً وانتفاءً.

الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي:

-اشترك الحكم التكليفي والوضعي أن كلاهما خطاب الشارع.

الحكم الوضعي	الحكم التكليفي
1. لا تكليف فيه ولا تخيير، بل هو ربط شرعي بين أمرين، سبب ومسبب، أو شرط ومشروط، أو مانع وممنوع منه.	1. يقصد به التكليف بالفعل أو الترك والتخير.
2. لا يشترط فيه العلم والقدرة.	2. يشترط فيه علم المكلف بالفعل الذي كُلف به، والقدرة عليه.
3. يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف.	3. لا يتعلق إلا بفعل المكلف.

-قد يجتمع خطاب التكليف وخطاب الوضع في شيء واحد:
مثال:

قوله تعالى (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)

فإن فيه حكماً وضعياً، أن السرقة سبباً لقطع اليد، وحكماً تكليفاً هو إيجاب قطع يد السارق.

أقسام الحكم التكليفي

-جمهور الأصوليين: هي خمسة: الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. (نظروا إلى الحكم باعتبار ذاته)
-الحنفية: الواجب والمندوب والحرام والمكروه. (نظروا إلى الناحية المتعلقة وهو فعل المكلف الذي يتعلق به الحكم).

1-الإيجاب: هو خطاب الله الطالب للفعل طلباً جازماً.

الوجوب: هو الأثر المترتب على الإيجاب، وهو الحكم الفقهي.

الواجب: هو الفعل الذي يتعلق به الإيجاب ويتصف بالوجوب.

2.الندب: هو الخطاب الطالب للفعل طلباً غير جازم.

الندب: هو الأثر المترتب.

المندوب: هو الفعل الذي تعلق به الندب واتصف به.

3.التحريم: هو خطاب الطالب للترك طلباً جازماً.

الحرمة: هو الأثر المترتب عليه.

الحرام: هو الفعل الذي تعلق به التحريم واتصف به.

4.الكراهة: هي الخطاب الطالب للترك طلباً غير جازم.

الكراهة: هو الأثر المترتب عليها.

-الراجح: ما ذهب إليه الأشاعرة والماتريدية وكثير من الحنفية: أن الصبي العاقل لا يجب عليه الإيمان إلا أنه إن آمن صح منه، لأنه يعد مذهباً وسطاً.

المسألة الثالثة:

من لم تبلغه دعوة التوحيد:

إنسان نشأ في الجبل أو منفرداً في غابة أو الصحراء ولم تبلغه دعوة الإيمان بالله وحده، هل يكون مكلفاً بما يهديه إليه عقله؟

المذهب الأول: المعتزلة:

أنه مكلف بما يهديه إليه عقله، وبهذا التكليف يمدح أو يذم ويثاب ويعاقب.

المذهب الثاني: الأشاعرة والماتريدية وجمهور الحنفية:

أنه غير مكلف، وإن جاز أن يترتب على إدراكه مدح أو ذم في الدنيا، فلا يترتب عليه ثواب ولا عقاب في الآخرة.

المبحث الثاني

الحكم

-الحكم لغة: القضاء، وأصله المنع، ومنه اشتقاق الحكمة.

اصطلاحاً:

عرفه الأصوليون: أنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالافتضاء أو التخيير أو الوضع.

عرفه الفقهاء: أنه أثر خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالافتضاء أو التخيير أو الوضع.

-نظر الأصوليون إلى الحكم من ناحية مصدره وهو الله، ومن ثم الحكم الشرعي هو النص الشرعي نفسه.

-نظر الفقهاء إلى الحكم من ناحية متعلقة ومحله، وهي الأفعال الصادرة عن المكلفين.

مثال:

أن الله أوجب في الأزل الصلاة والزكاة وألزم المكلف بها، قوله تعالى (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة)، فيفهم منه وجوب الصلاة والزكاة.

فالإيجاب الأزلي هو الحكم عند الأصوليين، والوجوب الذي اتصفت به كل من الصلاة والزكاة هو الحكم عند الفقهاء، وهو أثر لذلك الإيجاب.

أقسام الحكم الشرعي

قسمين: 1. حكم تكليفي. 2. حكم وضعي.

أولاً: الحكم التكليفي:

-هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالافتضاء أو التخيير.

-سمي بهذا الاسم: لما فيه من الكلفة والمشقة، حيث يضمن تكليف الإنسان بالفعل أو الترك أو التخيير بينهم.

-الدليل: قوله تعالى (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا)

وجه الدلالة: أن الله نفي التعذيب قبل بعثة الرسل، وانتفاء التعذيب دليل على أنه لا وجوب قبلها.

-شكر المنعم لو وجب عقلا، فإما أن يكون لفائدة أو لغير فائدة، فإن كان لغير فائدة: فهو عبث.

وإن كان لفائدة، فإما أن تكون عائدة إلى المشكور (الله) وهو باطل للزوم احتياجه إليها.

وإما أن تكون عائدة إلى الشاكر (العبد)، إما أن تعود إليه في الدنيا وهو باطل، وإما أن تعود إليه في الآخرة وهو باطل أيضا.

-المذهب الثاني: المعتزلة ومتقدموا الماتريدية:

شكر المنعم واجب بالعقل وإن لم تأت الرسالات.

وقد بنوا رأيهم هذا على قاعدة الحسن والقبح العقليين.

وهو أن الإنسان يجب فعل ما أدرك العقل حسنه وترك ما أدرك العقل قبحه، ولا يتوقف ذلك على إرسال الرسل.

-أجابوا على ذلك: أن الهوى غالبا في النفوس.

المسألة الثانية: إيمان الصبي:

أولا: الصبي الغير عاقل:

اتفق العلماء على أن الصبي الغير عاقل غير مطالب بالإيمان.

والغرض من مطالبته به: اختبار مدي طاعته وامتناله لأمر الله.

ثانيا: الصبي العاقل:

هو الصبي المميز الذي أصبح له بصر عقلي يستطيع به أن يميز بين الحسن والقبح في الأمور وبين الخير والشر والنفع والضرر.

-المذهب الأول: الأشاعرة وأكثر الماتريدية:

لا يجب على الصبي العاقل الإيمان إلا أنه إن آمن صح منه وإن لم يكن مكلفا به.

لأن الوجوب يكون بتوجيه الخطاب وهو ساقط عنه لقوله □ (رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم...)

فالصبي لا يكلف بالإيمان ولكن يصح منه.

يري الشافعي: عدم صحة إسلام الصبي.

الحنفية: إذا بلغ الصبي سن التمييز وأعلن إسلامه قبل منه.

-المذهب الثاني: المعتزلة:

وجوب إيمان الصبي العاقل، لا عذر لمن عقل صغيرا أو كبيرا في الوقوف عن طلب الحق.

الدليل: قوله تعالى (إني أراك وقومك في ضلال مبين) وهذا القول قبل الوحي، وقال إني أراك ولم يقل أوحى إلي.

-الخلاف السابق خلاف لفظي، لا حقيقي، فإن الحنفية يتفقون مع الجمهور في أن الفرض كالواجب، كلاهما مطلوب فعله على وجه الحتم والإلزام، وأن تاركه يستحق الذم والعقاب.

-الجمهور يتفقون مع الحنفية في أن المطلوب فعله طلباً جازماً، قد يكون دليلاً قطعياً، وقد يكون دليلاً ظنياً، وأن الأول يكفر منكره.

أقسام الواجب

-تقسيم الواجب باعتبار ذاته، أو باعتبار تعيين المطلوب وعدم تعيينه:

1. واجب معين. 2. واجب مخير.

واجب معين	واجب مخير
ما طلبه الشارع بعينه من المكلف من غير تخيير.	ما طلبه الشارع لا بعينه، من أشياء معلومة معينة.
مثال: الصلاة، والصيام.	مثال: خصال الكفارة في قوله (فكفارتهم إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة)
حكمه: أنه لا تبرأ ذمة المكلف منه إلا بفعله بعينه.	براءة ذمة المكلف إذا أتى أحد الأمور التي خير الشارع فيها، فإن يأت بواحد منها كان أثماً مستحقاً للعقاب.
	أقسام الواجب المخير:
	1. قسم يجوز للمكلف الجمع فيه بين أفرادها، كخصال الكفارة.
	2. قسم لا يجوز الجمع بين أفرادها، كتزويج المرأة.

الواجب المخير: يجوز العدول عن كل واحدة من الخصال لفعل الأخرى.

الواجب المرتب: لا يجوز العدول عن الأول إلا عند تعذره.

-تقسيم الواجب باعتبار وقت أدائه:

1. واجب مطلق. 2. واجب مقيد.

واجب مطلق	واجب مقيد
هو الذي لم يقيد بطلب إيقاعه بوقت من العمر.	هو الذي قيد بوقت محدد. بحيث يفوت الواجب بفوات الوقت.
مثل: النذور والكفارات.	مثل: الصلوات الخمس، الصيام.
حكمه: يجوز للمكلف أن يفعله في أي وقت شاء.	حكمه: يجب أدائه في الوقت الذي حدده الشارع، بحيث لا يجوز الأداء قبله ويأثم بتأخيره.

-أقسام الواجب المقيد (المؤقت):

1. واجب موسع. 2. واجب مضيق. 3. واجب ذو شبهين.

1. واجب موسع	2. واجب مضيق
أن يكون وقت الفعل يسمع أكثر منه.	أن يكون الوقت بقدر الفعل لا يزيد عنه ولا ينقص.
مثل: الصلوات الخمس.	مثل: صيام شهر رمضان
حكمه: الوقت سبب لوجوب الواجب وشرط لصحته، فلا يجوز فعل الواجب قبل هذا الوقت.	حكمه: يجب أدائه في الوقت الذي حدده الشارع لأدائه، ولا يجوز أن يؤدي في الوقت المضيق غير الواجب الذي حدد هذا الوقت لأدائه فيه.

-عند الجمهور: خمسة أقسام

1. الواجب. 2. المندوب. 3. الحرام. 4. المكروه. 5. المباح.

-عند الحنفية: سبعة أقسام:

1. الفرض. 2. الواجب. 3. المندوب. 4. الحرام.

5. المكروه تحريماً. 6. المكروه تنزيهاً. 7. المباح.

الواجب

-الواجب لغة: الساقط والثابت، يقال: وجب يجب، ويأتي بمعنى ثبت ولزم.

شرعاً: الذي يذم شرعاً تاركه قصداً مطلقاً.

-أساليب الواجب:

1. فعل الأمر، مثل قوله تعالى (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة).
2. الفعل المضارع المقرون بلام الأمر، مثل قوله تعالى (لينفق ذو سعة من سعته).
3. اسم فعل الأمر، قوله تعالى (لا يضركم من ضل إذا اهتديتم).
4. المصدر النائب عن فعله والبال على الطلب، قوله تعالى (فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب).
5. ألفاظ تدل على الطلب بمنلولها

لفظ (كتب) قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام).

لفظ (فرض) قوله تعالى (قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم).

وغيرهم من الألفاظ.

-حكم الواجب:

يلزم الإتيان به، ويثاب فاعله ويعاقب تاركه ويكفر من أنكره إذا ثبت بدليل قطعي.

-أسماء الواجب:

المحتوم، والمكتوب، واللازم، والفرض.

-ترادف الفرض والواجب:

-الجمهور: الفرض والواجب لفظان مترادفان

-الحنفية: فرقوا بينهما

الواجب	الفرض
ما ثبت بدليل ظني كخبر الواحد والقياس.	ما ثبت بالدليل القطعي، كالقرآن، والسنة المتواترة.
حكمه: يجب العمل بموجبه كالفرض، لكن لا يلزم اعتقاد حقيقته، لثبوته بدليل ظني فيه شبهة، ولا يكفر جاحده ويفسق تاركه استخفافاً.	حكمه: حصول العلم القطعي بثبوته، فيجب اعتقاد حقيقته، ويكفر جاحده، ويفسق تاركه بلا عذر.

المكروه: الفعل التي تعلقت به الكراهة واتصفت به.

المكروه: الفعل التي تعلقت به الكراهة واتصفت به.

5.الإباحة: الخطاب المخير بين الفعل والترك.

الإباحة: الأثر المترتب عليها.

المباح: الفعل الذي تعلقت به الإباحة واتصفت بها.

-وعلى هذا يتضح لنا أن للحكم التكليفي تقسيما باعتبار ذاته وآخر باعتبار متعلقاته:

-أقسام الحكم التكليفي باعتبار ذاته:

-أولا الإيجاب:

هو خطاب الله تعالى المقتضي للفعل اقتضاء جازما.

مثال: قوله تعالى (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة)

فهو خطاب من الله طالب للفعل طلبا جازما.

-ثانيا الندب:

هو خطاب الله تعالى المقتضي للفعل اقتضاء غير جازم.

مثال: قوله تعالى (وأشهدوا إذا تباعتم)، فهو خطاب لله طالبا للفعل، وقامت قرينة صرفته من الوجوب للندب، والقرينة هي أن النبي ﷺ باع ولم يُشهد، فعلم أن الأمر للندب.

-ثالثا التحريم:

هو خطاب الله تعالى المقتضي لترك الفعل اقتضاء جازما.

مثال: قوله تعالى (ولا تقربوا الزنا)، فقد جاء الخطاب طالبا لترك الزنا.

-رابعا الكراهة:

هو خطاب الله تعالى المقتضي لترك الفعل اقتضاء غير جازم.

مثال: قوله ﷺ (إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه..)

فهو خطاب الشارع بالنهي عن مس الذكر حال البول، وكان هناك قرينة صرفته من التحريم للكراهة.

-خامسا الإباحة:

وهي خطاب الله تعالى المخير بين الفعل والترك.

مثال: قوله تعالى (وكلوا واشربوا)

فهذا خطاب مخير للإنسان بإباحة الطعام والشراب في تخير أنواعه وأوقاته.

أقسام الحكم التكليفي باعتبار متعلقاته

-المراد بمتعلقات الحكم التكليفي: هي أفعال المكلفين.

حكم السنة المؤكدة: فاعلها يستحق الثواب وتاركها لا يستحق العقاب.	حكمه: فاعله يستحق الثواب وتاركه لا يستحق اللوم ولا العتاب.	حكمه: فاعله يستحق الثواب إذا قصد به الاقتداء بالرسول، وتاركه لا يعد مسيئاً.
--	--	---

-إتمام المندوب:

إذا شرع في صيام النفل، هل يجب عليه إتمامه؟ وإذا لم يتمه هل يجب عليه القضاء؟

-الشافعية والحنابلة: لا يلزم بالشروع فيه، والإنسان مخير فيه بين إتمامه وقطعه.

-الحنفية والمالكية: أنه يجب عليه إتمامه، وإذا لم يتمه وجب القضاء.

-فائدتان متعلقان بالمندوب:

1. أنه في جملته مقدمة للواجب، يذكر به ويسهل على المكلف أدائه.

2. أنه غير لازم بالجزء ولكنه لازم بالكل، أي لا يصح أن يترك المندوبات كلها جملة واحدة.

المحرم

-هو ما طلب الشارع تركه طلباً جازماً.

وهو ما يذم شرعاً فاعله.

-أقسام الحرام:

-قسم الحنفية الحرام إلى:

1. حرام لعينه. 2. حرام لغيره.

1. حرام لعينه (لذاته)	2. حرام لغيره
هو ما يكون منشأ حرمة عين ذلك المحل.	ما كان منشأ الحرمة غير ذلك المحل، فهو مشروع في الأصل، لكن عرض له ما يقتضي تحريمه.
مثل: شرب الخمر، أكل الميتة.	مثل: زواج المرأة على عمتها، البيع على بيع الغير.
حكمه: غير مشروع أصلاً، فلا يترتب عليه حكم شرعي. ولا يباح إلا للضرورة كأكل الميتة.	حكمه: مشروع باعتبار أصله وذاته، وغير مشروع باعتبار وصفه.

المكروه

لغة: ضد المحبوب، أخذاً من الكراهة.

اصطلاحاً: ما طلب الشارع تركه طلباً غير جازماً.

وهو ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله.

-حكمه: أن فاعله لا يستحق العقاب ولا الذم، وتاركه يستحق المدح والثواب، إذا قصد به امتثال نهى الشارع.

-أما الحنفية فقد قسموا المكروه إلى قسمين:

1. المكروه تحريماً. 2. المكروه تنزيهاً.

1. المكروه تحريماً	2. مكروه تنزيهياً
--------------------	-------------------

- وإن ظن كل جماعة أن غيرها يقوم به، سقط الوجوب عن الجميع.

- متى يتحول الواجب الكفائي إلى واجب عيني؟

إذا تعين للمطالبة بالكفائي فرد واحد.

مثل:

إذا أشرف شخص على الغرق فاستغاث ولم يره إلا شخص واحد يجيد السباحة، فإنه يتعين عليه إنقاذه.

- تقسيم الواجب باعتبار تقديره وعدم تقديره:

1. واجب محدد. 2. واجب غير محدد.

واجب غير محدد	واجب محدد	تعريفه
الذي لم يعين الشارع مقداره.	ما عين الشارع له مقداراً معلوماً.	مثال
الإنفاق في سبيل الله، إطعام الجائع، إنقاذ الغرقى.	الصلوات الخمس، مقادير الزكاة.	حكمه
لا يثبت ديناً في الذمة إلا بالقضاء أو الرضا، لأن الذمة لا تنشغل إلا بشيء معين.	يجب ديناً في الذمة، وتصح المطالبة به من غير توقف على القضاء أو الرضا، ولا تسقط ذمة المكلف منه إلا بأدائه.	

المندوب

لغة: مأخوذ من الندب، وهو الدعاء إلى أمر مهم.

اصطلاحاً: ما طلب الشارع فعله طلباً غير جازم.

ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه.

- أسمائه:

السنة، والمرغوب فيه، المستحب، والنفل، والتطوع، والإحسان.

- المندوب العيني والكفائي:

المندوب العيني	المندوب الكفائي
ما توجه طلبه إلى معين	ما يطلب حصوله من غير معين
إقراء السلام من واحد، صلاة الضحى.	إقراء السلام من جماعة، الأذان.

- أقسام المندوب:

القسم الأول	القسم الثاني	القسم الثالث
نوعين: 1. ما يكون فعله مكملًا ومتمماً للواجبات، كالأذان. 2. ما واطب على فعله النبي ﷺ ولم يتركه إلا نادراً.	هو ما فعله النبي ﷺ أحياناً وتركه أحياناً، مثل صوم الاثنين والخميس.	ما فعله النبي ﷺ من الأمور العادية، التي صدرت منه باعتباره إنساناً وبشراً، مثل جلوسه وطريقة مشيه.
يسمى: السنة المؤكدة، أو السنة الهدى.	يسمى: نافلة أو مستحب.	يسمى: منن الزوائد.

ويجوز للمكلف إيقاع الواجب في أي ساعة شاء في الوقت المحدد له.

3. الواجب ذو الشبهين

ما يكون وقته مخصص لأدائه لا يتسع لأداء غيره من جنسه، ويتسع لغيره.

مثال: الحج.

-مسألة متفرعة على الواجب المؤقت:

الواجب الذي حدد له الشارع وقتا محددا، قد يوصف بالأداء أو القضاء أو الإعادة أو التعجيل.

يسمى أداء: إذا قام به المكلف في وقته صحيحا كاملا.

يسمى إعادة: إذا فعله صحيحا غير كامل، ثم أعاده في الوقت.

سمي قضاء: إذا لم يؤده في الوقت، ثم أداه بعده.

سمي تعجيلا: إذا فعلها قبل وقتع وذلك في الحالات التي جاز الشارع فيها أداء الواجب قبل وقته.

-تقسيم الواجب باعتبار الفاعل:

1. واجب عيني. 2. واجب كفائي.

التعريف	1. واجب عيني	2. واجب كفائي
مثال	الصلاة، الصيام، الزكاة.	مهم، يقصد جزما حصوله من غير نظر بالذات لفاعله.
سبب التسمية	لأنه ينظر فيه إلى عين كل مكلف وذاته، وهو مطلوب من كل فرد من أفراد المكلفين.	التفقه في الدين، حفظ القرآن، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تعلم الطب والهندسة.
حكمه	يلزم الإتيان به من كل مكلف، ولا يسقط طلبه بفعل بعض المكلفين دون بعض.	لأن فعل البعض كاف في تحصيل المقصود منه، والخروج عن عهده.
		يتحقق المقصود منه بفعل بعض المكلفين له، فممتي فعله البعض لا يطالب بفعله البعض الآخر.

-محل الخطاب في الواجب الشفائي:

-جمهور الأصوليين: أنه يتوجه إلى جميع المكلفين، لكنه يسقط بفعل البعض، لحصول المقصود منه.

-الإمام الرازي والبيضاوي: أن الخطاب يتوجه لطائفة معينة.

-الراجح: ما ذهب إليه الجمهور.

-التكليف بفرض الكفاية دائر مع الظن:

-إن غلب على ظن جماعة أن غيرهم يقوم بالفرض الكفاية، سقط عنهم.

-وإن غلب على ظنهم أنه لم يقم به أحد، وجب عليهم وأثموا بتركه.

-إن ظنت جماعة قيام غيرها به وظنت أخرى عكسه، سقط عن الأولى ووجب على الثانية.

3. النوع الثالث: المانع

- هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود أو عدم لذاته.

-أنواعه:

1. مانع السبب. 2. مانع الحكم.

1. مانع السبب.	2. مانع الحكم.
وصف يخل وجوده بحكمة السبب.	وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكم السبب.
مثل: الذَّيْن، فهو مانع من تحقيق السبب وهو ملك النصاب. قتل الوارث مورثه، فهو مانع للسبب، وهو الإرث.	مثل: وجود الحيض أو النفاس، فإنه مانع من وجوب الصلاة.
أن مانع السبب راجع إلى انتفاء شرط من شروط السبب.	

4. النوع الرابع: الصحة والفساد (الباطل)

-اختلف الفقهاء، هل الصحة والفساد من أقسام الحكم التكليفي أو الوضعي، أو ليستا من الحكم الشرعي بالكلية؟

-الرأي الأول: ابن الحاجب

ليستا من الحكم الشرعي، بل هما من الحكم العقلي.

-الرأي الثاني: البيضاوي

أنهما من الحكم التكليفي.

-الرأي الثالث: كثير من الأصوليين

أنهما من الحكم الوضعي، وهو الراجح.

الصحة

لغة: ضد السقم.

اصطلاحاً: استتباع الغاية.

اقتضاء الشيء ترتب آثاره عليه.

مثل: صلاة الغرض التي استوفت شروطها وأركانها، تكون صحيحة.

الفساد

-هو كون الشيء لم يستتبع غايته.

عدم اقتضاء الشيء ترتب آثاره عليه.

-كل عبادة أو عقد فقد ركن من أركانه أو شروطه، فهو فاسد ولا يترتب عليه أثر شرعي.

-هل الفاسد والباطل لفظان مترادفان؟

-الجمهور: أنهم لفظان مترادفات.

1. لا يعتد بالسبب إلا إذا توافرت شروطه وانتفت موانعه.

2. إذا وجد السبب وتحققت شروطه وانتفت موانعه ترتب عليه مسببه، سواء قصد الفاعل أو لم يقصد.

2. النوع الثاني: الشرط

-لغة: العلامة.

اصطلاحاً: ما يلزم من عدمه عدم الحكم، وما لا يلزم من وجوده وجود الحكم، ولا عدمه لذاته.

-مثال:

1. الإحصان الذي هو شرط وجوب رجم الزاني.

2. الطهارة بالنسبة للصلاة، فوجود الطهارة لا يلزم من وجود الصلاة، لكن الطهارة شرط لصحة الصلاة ويلزم وجودها.

-الفرق بين الشرط والركن:

-يتفقان: أن كلا منهما يتوقف عليه وجود الشيء.

الشرط	الركن
هو ما يتوقف عليه وجود الشيء، كان خارجاً عن حقيقته. مثل: الطهارة في الصلاة.	يتقوم به الشيء، فيكون جزءاً من ماهيته وحقيقته. مثل: الركوع في الصلاة.

-الفرق بين الشرط والسبب:

-يتفقان: كلا منهما مرتبط بشيء آخر، بحيث لا يوجد هذا الشيء بدونه، وليس أحدهما بجزء من حقيقته.

-يختلفان: السبب يستلزم وجود المسبب إلا لمانع.

الشرط: لا يلزم من وجوده وجود المشروط فيه.

-أنواع الشرط:

-أنواع السبب من حيث تعلقه بالسبب أو المسبب:

1. شرط السبب. 2. شرط المسبب.

1. شرط السبب.	2. شرط المسبب.
كل معني يكون عدمه مخلاً بمعني المسببية. مثل: القدرة على تسليم المبيع.	الأمر الذي يشترط في الحكم. مثل: الطهارة شرط لصحة الصلاة.

-أنواع السبب من حيث مصدر اشتراطه:

1. الشرط الشرعي. 2. الشرط الجعلي.

1. الشرط الشرعي.	2. الشرط الجعلي.
ما كان مصدر اشتراطه الشارع مثل: شروط الزواج، أو العقود.	ما كان مصدر اشتراطه المكلف مثل: اشتراط البائع تسليم المبيع في مكان معين، أو اشتراط المرأة تقديم المهر كله. -هي مقيدة بحدود شرعية معينة، فليس للشخص أن يشترط أي شرط يريده.

ما طلب الشارع تركه طلباً جازماً، بدليل ظني.	ما طلب الشارع الكف عنه طلباً غير جازم.
مثل: لبس الحرير والذهب للرجال.	أكل ما له رائحة كريهة.
حكمه: أنه إلى الحرام أقرب، يأخذ أحكام الحرام.	فاعله لا يذم ولا يعاقب، وإن كلن فعله خلاف الأولي، وهو إلى الحل أقرب، ولا يعاقب فاعله أصلاً، لكن يثاب تركه أدنى ثواب

المباح

- هو ما لم يطلب الشارع فعله ولا تركه.
- وهو ما لا يمدح على فعله ولا تركه.
- أسمائه: طلقاً، وحلالاً، وجائزاً، ومطلقاً.
- حكمه: لا ثواب ولا عتاب على فعله أو تركه.

الحكم الوضعي وأنواعه

أنواعه:

1. السبب. 2. الشرط. 3. المانع. 4. الصحة. 5. البطلان.
6. العزيمة. 7. الرخصة.

1. النوع الأول: السبب

- تعريفه: لغة: ما يتوصل به إلى غيره.
- شرعاً: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته.
- مثال:

قوله تعالى (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)، جعل الله رؤية الهلال سبباً لوجوب الصيام.

- علامة كون الشيء سبباً لشيء:

1. إضافة الحكم إليه.
2. تعلق الحكم به.
3. تكرار الحكم بتكرره.

- الفرق بين السبب والعلة:

- قصر اسم العلة على ما عرفت مناسبتها للحكم.
- وقصر اسم السبب على ما لم تعرف مناسبتها للحكم.
- وهو خلاف لفظي.

- خصائص السبب:

2. علم المكلف صدور التكليف بالفعل ممن له سلطة التكليف وممن يجب على المكلف اتباع أوامره.
وينتفع على هذا الشرط:
أ- أنه لا يصح شرعا التكليف بالمحال.
ب- لا يصح شرعا التكليف بالأمور الجبلية التي لا كسب للإنسان فيها ولا اختيار.

المبحث الرابع

المحكوم عليه

- هو المكلف الذي تعلق خطاب الشارع بفعله.
وهو الإنسان المركب من الروح والبدن.

- الشروط التي يجب توافرها في المحكوم عليه:

الشرط الأول:

أن يكون أهلا لما كلف به، وأهليته للتكليف تتحقق بالعقل والقدرة على فهم الخطاب الموجه إليه.
- ربط الشارع التكليف بأمر ظاهر يدرك بالحوس: وهو البلوغ.

- مسألة تكليف الغافل:

من هو الغافل؟ وما حكم تكليفه؟ وما الأحكام التي تتعلق بالغافل ويؤخذ عليها؟

- الغافل:

البالغ العاقل الذي لا يدرك خطاب الشارع ولا يفهمه.

مثل النائم حال نومه، والمسكران حال سكره، والصبي الغير مميز والمجنون.

- حكم تكليف الغافل:

- لا يتوجه إليه خطاب التكليف.

قوله □ (رفع القلم عن ثلاث: النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق)

تكليف الصغير

- الصغير لغة: ضد الكبر.

اصطلاحاً: مدة عمر الإنسان ما بين الولادة إلى حين البلوغ.

- دورين: 1. دور ما قبل التمييز. 2. دور ما بعد التمييز.

أولاً: دور ما قبل التمييز

- يبدأ من الولادة وينتهي بسن التمييز، وهو بلوغ الصبي سبع سنين.

- حقوق الله:

ما لا يجب عليه من حقوق الله

ما يجب عليه من حقوق الله

القسم الثاني: مندوبة	-كقصر المسافر للصلاة.
القسم الثالث: مباحة	-كترك الجماعة لعذر.
القسم الرابع: خلاف الأولى.	-كفطر المسافر لا يجهد الصوم، فالأولى له الصوم.

-الأسباب الداعية للأخذ بالسنة:

أ-الضرورة: وهي خوف الهلاك أو الضرر الشديد على أحد الضروريات الخمس.

-ضوابط الضرورة:

1.أن تكون الضرورة قائمة بالفعل لا متوهمة أو متوقعة.

2.ألا يكون الاضطرار مبطلا لحق الغير.

3.يجب مراعاة قدر الضرورة.

ب-السفر.

ج-المرض.

د-الإكراه.

هـ -النسيان: وهو عدم استحضار الشيء في وقت الحاجة إلى استحضاره.

مثل: من أكل ناسيا صومه.

و-الجهل:

وهو ضد العلم.

قسمان:

1.بسيط: ألا يعلم الإنسان ما من شأنه أن يعلمه.

2.مركب: هو أن يعتقد خلاف الواقع.

-ومن الجهل ما يعد عذرا، ومنه ما ليس كذلك.

ز -عموم البلوى:

وهو شيوع البلاء بحيث يتعذر على الإنسان أن يتخلص منه أو يتعد عنه.

المبحث الثالث

المحكوم فيه أو به

-المحكوم فيه: لأن فعل المكلف هو المحكوم فيه بالوجوب أو المنع مثلا.

-المحكوم به: لأن فعل المكلف يوصف بأنه مأمور به أو منهي عنه مثلا.

-شروط صحة التكليف بالفعل المحكوم فيه (المكلف به):

1.الشرط الأول: أن يكون الفعل معلوم الحقيقة للمكلف، بحيث يستطيع القيام به على الوجه الذي طلب منه.

الباطل	القاسد
ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه (خلل في ركن من الأركان) مثل: بيع الملاحق.	ما شرع بأصله ولم يشرع بوصفه. (تحققت الأركان، والخلل في شرط من الشروط) مثل: بيع البر بالبر متفاضلا.

5. النوع الخامس: العزيمة والرخصة

-اتفق الفقهاء أنهم من الحكم الشرعي.

-اختلفوا هل هم من الحكم التكليفي أو الوضعي؟

1. الرأي الأول: أنهم من أقسام الحكم التكليفي، لما فيهما من معني الاقتضاء.

2. الرأي الثاني: من أقسام الحكم الوضعي.

وهذا خلاف لفظي لا يترتب عليه ثمرة.

العزيمة

لغة: قصد الشيء والتصميم عليه تصميمًا مؤكدًا.

اصطلاحًا: ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء.

-سبب التسمية: لأنها من حيث كونها أصلاً مشروعاً.

-أقسام العزيمة:

1. الإيجاب: مثل وجوب الصلاة.

2. الندب: مثل صلاة ركعتين قبل الظهر.

3. التحريم: مثل تحريم الزنا.

4. الكراهة: مثل التنفل بعد صلاة العصر.

5. الإباحة: مثل إباحة الأمل والشرب والنوم.

الرخصة

لغة: التسهيل في الأمر والتيسير فيه.

اصطلاحًا: هي الحكم الثابت علي خلاف الدليل لعذر، وهو المثقة والحرَج.

-فالرخصة استثناء من أصل كلي.

-مثل: قصر الصلاة في السفر.

-أقسام الرخصة الحاصلة بالانتقال من حكم إلى آخر:

القسم الأول: واجبة	-كأكل الميتة للمضطر.
--------------------	----------------------

2. نوع يكون معه إدراك وتمييز لكنه لا يصل إلى درجة الإدراك في الراشدين العاديين، فيكون كالصبي المميز في أحكامه.

تكليف السكران

- لغة: ضد الصاحي، وهو من غاب عقله وإدراكه من الشراب.

اصطلاحاً: من تعطل عقله عن العمل-من غير أن يزول أو ينقص-بسبب تناوله مسكر.

أنواع السكر:

1. سكر بطريق مباح:

كسكر المضطر أو شربها جاهلاً أو مكرها.

- اتفق الفقهاء أن السكران بهذا الطريق: لا يتوجه إليه خطاب التكليف، ولا يكون مكلفاً بأداء شيء من حقوق الله، وعليه القضاء بعد إفاقته إن لم يكن في القضاء حرج.

- ولا يؤخذ بأقواله ولا تصرفاته.

2. سكر بطريق محرم:

كتناول الخمر عن قصد وبغير ضرورة.

- اختلف الفقهاء في حكم السكران بهذا الطريق:

أ- إن السكر هذا يكون محرماً، والشارب أثماً، وتنفذ كل تصرفاته القولية والفعالية عقوبة له وزجراً.

ب- عقود وتصرفات السكران باطلة (الراجح)

تكليف النائم

النوم لغة: مصدر نام بمعنى اضطجع أو نعى.

اصطلاحاً: فتور طبيعي -غير اختياري- يمنع العقل مع وجوده والحواس الظاهرة السليمة عن العمل.

- فالنائم: لا يعتد بشيء من أقواله مطلقاً ولا بأفعاله.

- ووجب عليه الضمان في إتلاف النفس والمال.

- والنوم لا يمنع من وجوب العبادات وثبوتها في الذمة، وإنما يؤخر الخطاب بالأداء.

تكليف المغشى عليه

الإغماء لغة: فقد الحس والحركة لعارض.

اصطلاحاً: آفة في القلب أو الدماغ تعطل القوي المدركة والمحركة عن أفعالها مع بقاء العقل مغلوباً.

- لا يخل بالأهلية، غاية أن الأمر بالقضاء يتأخر إلى وقت الإفاقة والتمكن من أدائه بإرادة واختيار.

- حكم لو امتد الإغماء، هل يسقط وجوب الأداء أو تظل ذمته مشغولة؟

-والجنون بنوعيه لا ينافي أهلية الوجوب، إلا أنه يؤثر في أهلية الأداء.

-أولا أحكام العقائد:

الجنون بعدم أهلية التكليف، ومن ثم فإنه لا يجب على المجنون الإيمان، ولا يصح منه استقلالا.

-ثانيا أحكام العبادات:

-إن كان الجنون ممتدا (أصلي أو طارئ): فهو مسقط للعبادات، يمنع وجوبها أصلا.

-إن كان غير ممتد (أصلي أو طارئ): غير مسقط للعبادات، لعدم الحرج في القضاء.

-فرق أبو يوسف بين الجنون الممتد الأصلي والطارئ

فالأصلي: مسقط للأحكام دون الطارئ.

-الامتداد المؤدي إلى الحرج عن القضاء، يختلف باختلاف العبادات:

=الصلاة: قدر الامتداد بما زاد عن يوم وليلة.

=الصوم: باستغراق الشهر كامل.

=الزكاة والحج: باستغراق الحول.

-ثالثا أحكام المعاملات:

-أقواله: لا يعتد بها شرعا، فلا تصح عقود وأقاريره، ولا يترتب عليها أي التزام.

-أفعاله: فإنه يؤخذ بها شرعا.

-إذا جني جناية موجبة للقصاص، فلا يجب عليه القصاص، وإنما تجب الدية على عاقلته. (الجمهور)

الشفعية: إن الدية تجب في مال المجنون.

-لا تقام عليه الحدود بجميع أنواعها.

تكليف المعتوه

العتة لغة: نقصان العقل، هو من كان قليل الفهم، مختلط الكلام، فاسد التدبير.

اصطلاحا: آفة توجب خلا في العقل فيصير صاحبه مختلط الكلام فيشبه بعض كلامه كلام العقلاء، وبعضه كلام المجانين، وكذا سائر أموره.

-الفرق بين العته والجنون:

-ما كانت حالته حالة هدوء: فهو معتوه.

-وما كانت حالته حالة اضطراب: فهو مجنون.

-حكمه:

حكمه حكم الصبي المميز في كل الأحكام.

-المحدثون: قالوا إن العته نوعين:

1. نوع لا يكون معه إدراك وتمييز، فيكون كالمجنون في أحكامه.

1. الإيمان. 2. العبادات البدنية، كالصلاة والصوم. 3. العبادات المالية، كالزكاة. 4. ذهب الجمهور: وجوب الزكاة في مال الصبي. (الراجح) 5. الحدود. 6. العبادة التي فيها معني المؤنة، كصدقة الفطر. 7. ذهب الجمهور: وجوبها في ماله إن كان له مال، وعلى من تلزمه نفقته إن لم يكن له مال (الراجح)	- ما يصح أدائه عنه من قبل الولي الشرعي. - مثل الخراج، والعشر في الزرع.
--	--

حقوق العباد:

ما لا يجب عليه من حقوق العباد	ما يجب عليه من حقوق العباد
1. القصاص. 2. المنع من الميراث، فلا يمنع من الميراث. 3. ما كان صلة تشبهه الأجزية، مثل تحمل شيء من الدية مع العاقلة.	1. ضمان المثلقات. 2. ما صلة تشبه المؤن، كنفقه الأقارب. 3. ما كان صلة تشبه الأعواض، كنفقه الزوجة. 4. ما كان عوضا، كالثلث والأجرة.

ثانيا: دور ما بعد التمييز إلى البلوغ

- يبدأ بوصول سن الصبي سن التمييز وهو سبع سنين، وينتهي بالبلوغ الحسي بالعلامات أو السن.

حقوق الله:

الصبي المميز ذات أهلية أداء ناقصة، وهذه الأهلية كافية لتصح العبادات منه.

فيصح منه الصلاة والصوم والحج، ولكنها ليست واجبة عليه.

حقوق العباد:

1. الشافعي: قال ببطلان جميع عقود وعقوده وتصرفاته.

2. الحنيفة: قسموا تصرفات الصبي المميز المالية إلى ثلاثة أقسام:

1. تصرفات مالية نافعة له نفعاً محضاً:	تجوز منه مطلقاً، دون التوقف على إذن الولي.
2. تصرفات ضارة ضرراً محضاً:	لا تصح منه بل تقع باطلة، ولا تنفذ حتى لو أجازها الولي.
3. تصرفات دائرة بين النفع والضرر:	تصح منه، ولكنها موقوفة على إذن وليه.

تكليف المجنون

- لغة: مأخوذ من جن وتدل على الاستتار، أي زال عقله.

- عارض يصيب الشخص فيفقد عقله وتمييزه، بحيث يمنع جريان تصرفاته على خلاف نهج العقل السليم.

أنواع الجنون:

1. جنون أصلي: هو المتصل بزمان الصبا، بأن جن صغيراً فبلغ مجنوناً، ممتد أو غير ممتد.

2. الجنون العارض أو الطارئ: هو ما كان بعد البلوغ، بأن بلغ عاقلاً ثم جن، ممتد أو غير ممتد.

3. الإكراه الذي يعدم تمام الرضا ولا يعدم الاختيار (كالتهديد بحبس ابنه).

اختلفوا في هذا النوع: 1. أنه لا يعد إكراها لأنه ليس بملجئ.

2. أنه يعد إكراها.

-شروط الإكراه:

1. أن يكون المكره قادرا على تنفيض ما هدد به.

2. أن يغلب على ظن المكره أنه إن امتنع عن الفعل المكره عليه أوقع المكره به ما توعد به.

3. أن يكون ما هدده به مما يلحقه الضرر به.

4. يشترط في الإكراه على كلمة الكفر، طمأنينة القلب بالإيمان.

تم بحمد الله

-امتداد الإغماء المسقط لوجوب الأداء يختلف في كل عبادة:

=الصلاة: إذا زاد الإغماء على يوم وليلة.

مالك والشافعي: الامتداد يكون باستيعاب وقت الصلاة.

=الصوم والزكاة: غير مسقط لهما لندرة حدوثه شهرا كاملا أو سنة كاملة.

-الأحكام التي تتعلق بالغافل ويؤاخذ بها:

هي الأحكام الوضعية، فإنه لا يشترط فيها العلم بالخطاب.

-الشرط الثاني : من شروط المحكوم عليه

- أن يكون مختارا.

-ممالة تكليف المكروه:

-تعريف الإكراه: حمل الغير علي أمر يمتنع عنه بالتخويف، يقدر الحامل على إيقاعه ويصير الغير خائفا به، فانت الرضا بالمباشرة.

-القاعدة التي اعتمد عليها الشافعية في باب الإكراه:

أن الإكراه قسمان: 1. إكراه بحق. 2. إكراه بغير حق.

1. إكراه بحق: كإكراه المدين على البيع وفاء للدين.

وهذا القسم لا ينقطع فيه نسبة الفعل عن الفاعل، فلا أثر للإكراه، ويكون التصرف صحيحا نافذا.

2. إكراه بغير حق:

1. إكراه على فعل أباح الشارع الإقدام عليه بسبب الإكراه	2. إكراه على فعل لم يباح الشارع الإقدام عليه بسبب الإكراه
حكمه: يقطع نسبة الفعل عن الفاعل.	حكمه: لا ينقطع نسبته عن الفاعل.

-أنواع الإكراه:

1. عند الشافعية:

1. إكراه ملجئ. 2. إكراه غير ملجئ.

1. إكراه ملجئ.	2. إكراه غير ملجئ.
الذي لا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار.	الذي لا ينتهي إلى حد الإلجاء.
حكمه: يمنع التكليف بالفعل الملجأ إليه، ويمنع التكليف بضده.	حكمه: يسقط الرضا فقط، وتبقى معه القدرة والاختيار.
	ذهب الأصوليين: أنه لا يمنع التكليف.

2. عند الحنفية:

1. إكراه ملجئ، يسمى بالكامل أو التام: وهو الذي يعدم الرضا ويفسد الاختيار (كالتهديد بالقتل).

2. إكراه غير ملجئ، يسمى بالناقص، وهو الذي يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار (كالتهديد بالحبس).